

1501826-38.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... qualquer envolvimento de Alef com o tráfico.

Os depoimentos dos guardas municipais são dúbios e não permitem juízo de certeza sobre a ocorrência, posto que na delegacia relataram que durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas viram dois indivíduos empreenderem fuga a pé ao notarem a presença da viatura, entrando numa residência próxima. Durante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501826-38.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 1 de novembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

ALEF PEREIRA DE ARAUJO e VITOR MANOEL DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque no dia 19 de julho de 2022, às 16h45min, na Rua Ângelo Geromel, Parque San Francisco, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, dez porções de maconha, dezessete porções de cocaína e três porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais durante patrulhamento de rotina viram dois indivíduos em atitude suspeita que fugiram ao avistarem a viatura, dispensaram objetos num terreno baldio, refugiando-se numa residência próxima, onde foram capturados. Em buscas, localizaram um rádio HT e um estojo contendo as porções de drogas e com Vitor um aparelho celular e R\$ 20,00.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva para Alef na audiência de custódia e concedida a liberdade provisória para Vitor (fls. 95/99), notificados e citados os réus (fls. 185 e 210), pelas defensoras foram apresentadas respostas às acusações (fls. 136/138), sendo recebida a denúncia (fls. 227/228).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e os interrogatórios, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 238/239), ao passo que as Defesas, em essência, pugnaram pela absolvição por falta de provas (fls. 243/247).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O caso é de procedência parcial da ação penal.

A materialidade delitiva vem estampada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 177/179), que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas

substâncias apreendidas.

As provas são aptas à condenação apenas do réu Alef.

Com efeito.

Alef, quando da lavratura do flagrante, negou que estivesse vendendo drogas. Disse ser usuário e que tinha ido à biqueira para comprar drogas e estava na rua conversando com Vitor quando a viatura da Guarda Municipal chegou; assustado, se refugiou numa residência, onde a equipe, minutos depois, o prendeu.

Vitor, por sua vez, acompanhado de advogada, confessou que estava vendendo drogas. Contou que quando a viatura da Guarda Municipal passou pelo local ele mesmo jogou fora as drogas. Negou qualquer envolvimento de Alef com o tráfico.

Os depoimentos dos guardas municipais são dúbios e não permitem juízo de certeza sobre a ocorrência, posto que na delegacia relataram que durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas viram dois indivíduos empreenderem fuga a pé ao notarem a presença da viatura, entrando numa residência próxima. Durante a fuga, viram Alef abandonar um rádio HT e um estojo, e Vitor abandonar drogas.

Entretanto, aos serem ouvidos em juízo, apenas o GM Rilson disse que estava correndo atrás dos réus quando eles dispensaram coisas no mato e pularam o muro de uma casa e então aguardou a chegada de outras viaturas para fazer a prisão.

E o GM Ferreira disse que ficou tomando conta da viatura, não participou da perseguição e não presenciou a dispensa das drogas.

Dessume-se, assim, que a par da negativa de Alef de que estivesse com drogas, secundada pela admissão de culpa feita por Vitor na presença de advogada na delegacia, pouco crível que tivesse o guarda condição adequada de na perseguição ver qual indivíduo teria dispensado as drogas e o rádio comunicador apreendidos. Outro viés, conquanto não louvável, justificável a tentativa de fuga da biqueira por ter recentemente saído da cadeia e estar "assinando carteirinha".

Não há, por outro lado, prova alguma a elidir a confissão extrajudicial de Vitor, seja porque é certo que estava acompanhado de advogada na delegacia, seja porque o guarda viu um dos dois dispensando drogas na perseguição e não havia razão outra para a fuga se não se furtar à prisão com drogas.

Em arremate, pífia e insuficiente a prova para a condenação de Alef, porém bastante e segura para lastrear a condenação de Vitor, passando-se à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando a primariedade e que a pequena quantidade de drogas indica o comércio rasteiro, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual não se modifica na segunda fase, posto que a confissão e menoridade relativa não têm o condão de diminuir a pena aquém da mínima legal.

Sendo o réu primário e sem demonstração de envolvimento em organização criminosa, faz jus à redução da pena em 2/3, na forma do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta dias-multa.

Sem parâmetros para melhor análise da situação econômica da ré, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e o comércio varejista, entendo possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o réu primário, sem antecedentes criminais, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa imposta.

Neste passo, atenta-se ao entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1 - absolver, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, ALEF PEREIRA DE ARAÚJO, da imputação feita nestes autos;

2- condenar VITOR MANOEL DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu Vitor arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Ante a pena fixada, sem necessidade de manutenção da prisão cautelar, a par da absolvição de Alef, poderão os réus recorrer em liberdade, expedindo-se, incontinenti, alvarás de soltura clausulados.

Determino a perda do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 1 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 1 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: